

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2677/2538

นายชัชวาลย์ สุวรรณไพโรพัฒนนะ กับพวก

โจทก์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

จำเลย

นายชัชวาลย์ สุวรรณไพโรพัฒนนะ ที่ 1

กับพวกรวม 5 คน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งห้าฎีกา มีทางชนะคดี ขอให้ศาล โปรดมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งห้าได้รับการคุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามมิให้จำเลยทำการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริษัท กรุงเทพอาคาร จำกัด ของโจทก์ทั้งห้าไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 80) โจทก์ทั้งห้าฟ้องขอให้บังคับจำเลยห้ามนำ ใบหุ้นของบริษัท กรุงเทพอาคาร จำกัด ของโจทก์ทั้งห้า ออกขายทอดตลาดและส่งมอบ ใบหุ้นดังกล่าวคืนแก่โจทก์ทั้งห้า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76,75) ชั้นอุทธรณ์ โจทก์ทั้งห้ายื่น คำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ ชั่วคราว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วคดีมีเหตุ สมควรจึงห้ามจำเลยนำใบหุ้นของบริษัทกรุงเทพอาคารจำกัด ของโจทก์ทั้งห้าออก ขายทอดตลาด หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยวิธีอื่น ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 65)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีเหตุสมควรคุ้มครองแก่โจทก์ทั้งห้าระหว่าง ฎีกาจึงห้ามจำเลยนำหุ้นบริษัทกรุงเทพอาคารจำกัด ซึ่งโจทก์ทั้งห้าถือหุ้นอยู่ และได้ จำนำแก่จำเลยไว้นั้นออกขายทอดตลาดในระหว่างฎีกา

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีมีเหตุสมควรคุ้มครองแก่โจทก์ทั้งห้าระหว่าง
ฎีกาจึงห้ามจำเลยนำหุ้นบริษัทกรุงเทพอาคารจำกัด ซึ่งโจทก์ทั้งห้าถือหุ้นอยู่ และได้
จำนำแก่จำเลยไว้นั้นออกขายทอดตลาดในระหว่างฎีกา

(สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>